

Anlage A1 bis

Erklärungen

[NB: Diese Anlage muss von allen auftraggebenden Unternehmen und allen den Vertrag ausführenden Unternehmen (einschließlich der vom ausführenden Konsortiumsmitglied, das seinerseits ein Konsortium im Sinne von Art. 45, Absatz 2, Buchstabe b) c) und d) ist, angegebenen ausführenden Unternehmen) ausgefüllt werden ? außer vom Einzel- oder federführenden Unternehmen welches die Anlage A1 ausfüllt]

Code der AUSSCHREIBUNG: 1002500256\_ Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: ?????

CUP: B59B23000630005

Teil I

ERKLÄRUNG gemäß LG Nr. 17 vom 22. Oktober 1993

ACHTUNG: Die Person, welche die Anlage A1 bis ausfüllt, MUSS die gleiche Person sein, welche die digitale Signatur anbringt.

Der /die Unterfertigte ?????,

Steuernummer ?????

in seiner/ihrer Eigenschaft als: gesetzliche/r Vertreter(in)/Inhaber(in) Generalbevollmächtigte/r  
Sonderbevollmächtigte/r

des Unternehmens/Konsortiums/ausführenden Konsortiumsmitgliedes: ?????

MwSt-Nr.: ?????;

Steuernummer: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (????), Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

E-Mail-Adresse: ?????;

Zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC): ?????;

Telefonnummer: ?????;

Fax: ?????;

Gemäß L.G. Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 ist sich der/die Unterzeichnende der strafrechtlichen Haftung bei unwahren Aussagen und der entsprechenden strafrechtlichen Sanktionen gemäß Art. 76 DPR 445/2000 sowie der administrativen Folgen im Hinblick auf den Ausschluss aus Wettbewerben gemäß GvD Nr. 36/2023 sowie den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bewusst und

ERKLÄRT (gegebenenfalls)

befugt zu sein, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren zu unterzeichnen und

dass es sich beim genannten Unternehmen handelt um ein

Mitglied

eines ordentlichen Konsortiums gemäß Art. 2602 ZGB sowie laut Art. 65, Absatz 2 Buchst. f) GvD Nr. 36/2023:

einer Bietergemeinschaft nach Art. 65, Absatz 2 Buchst. e) GvD Nr. 36/2023:

eines Unternehmensnetzwerks gemäß Art. 65, Absatz 2 Buchst. g) GvD Nr. 36/:

als europäischen wirtschaftlichen Interessen-vereinigung (EWIV) nach Art. 65, Absatz 2 Buchst. h) GvD Nr. 36/2023 :

unter den folgenden Unternehmen

Das federführende Unternehmen und alle anderen Mitglieder der Bietergemeinschaft, des Konsortiums, des Unternehmensnetzwerks nennen, die an diesem Verfahren teilnehmen, sowie evtl. kooptierte Unternehmen, wobei für jedes dieser Unternehmen folgende Angaben gemacht werden

Firmenname oder -bezeichnung: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

dass die Anteile, des jeweiligen Mitglieds an der Ausführung, sowie auch die Teile der Leistungen, welche weitervergeben werden sollen - wobei insbesondere auf jene Fälle Bezug genommen wird, in denen die Weitervergabe notwendig ist, um jene Voraussetzungen, welche der Zusammenschluss nicht verfügt, abzudecken (sog. zwingende Weitervergabe) - den Angaben gemäß Anlage A1 entsprechen.

ERKLÄRT (gegebenenfalls)

Dass das es sich beim genannten Unternehmen handelt um

ein ausführendes Unternehmen eines Konsortiums nach Art. 65, Absatz 2 Buchst. d) GvD Nr. 36/2023

Das oben genannte Konsortium ????? gibt unter Beachtung von Art. 48 Abs. 7 des GVD Nr. 50/2016 folgende ausführende Mitgliedsunternehmen an:

Alle ausführenden Unternehmen des Konsortiums, die an diesem Verfahren teilnehmen, wobei für jedes Unternehmen folgende Angaben getätigt werden müssen:

Firmenname oder -bezeichnung: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

?????

Im Falle dass es sich beim ausführenden Konsortiumsmitglied um ein Konsortium im Sinne von Art. 65, Absatz 2, Buchst. b) und c) GvD 36/2023 handelt, sind die ausführenden Konsortiumsmitglieder die zum ausführenden Konsortium gehören, anzugeben:

Alle ausführenden Unternehmen des Konsortiums, die an diesem Verfahren teilnehmen, wobei für jedes Unternehmen folgende Angaben getätigt werden müssen:

Firmenname oder -bezeichnung: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

?????

IM FALLE EINES NOCH ZU GRÜNDENDEN ZUSAMMENSCHLUSSES ERKLÄRT DER ERKLÄRENDE IM SINNE DES ART. 68, Absatz 1 GvD Nr. 36/2023 FOLGENDES:

sollte dem Bieterzusammenschluss der Zuschlag erteilt werden, wird das gemeinsame Sondermandat mit Vertretungsbefugnis in Form einer beglaubigten Privaturkunde erteilt und der Vergabestelle eine Kopie des entsprechenden Dokuments ausgehändigt werden;

Teil II

ANGABEN ZUM ERKLÄRENDEN UNTERNEHMEN

ERKLÄRT

(bei Unternehmen mit Sitz in Italien) bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer in ????? (?????) für die Tätigkeit (?????), die in Einklang mit dem Ausschreibungsgegenstand steht, eingetragen zu sein,

(im Falle von Organisation des Dritten Sektors oder, je nach Fall, einer Freiwilligenorganisation, einer Sozialförderungsvereinigung, einer philanthropischen Organisation, eines Vereinsnetzwerks ONLUS) muss die Registrierung im folgenden Register RUNTS erfolgen: ?????;

(im Falle von Unternehmen mit Sitz im Ausland) dass das Unternehmen in folgendem Verzeichnis oder in folgender offizieller Liste des Zugehörigkeitsstaats eingetragen ist: ?????;

Ansprechpartner für Cybersicherheit:

Gemäß der Verordnung ACN Nr. 21007/24 erklärt der Auftragnehmer, dass die folgende Person / die folgenden Personen als Ansprechpartner für Cybersicherheit benannt wird / werden:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

TATSÄCHLICHER BESITZER (verpflichtend)

- in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne von Art. 55, Absatz 2 des GvD Nr. 231 vom 21. November 2007, erklärt dass, bei fehlenden oder unwahren Erklärungen, der wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des GvD Nr. 231/2007 folgendes/folgende Subjekte ist/sind:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

?????

Nationalität: ?????

?????

BESTÄTIGT DIE FOLGENDEN DATEN

Eintragsnummer ?????;

Eintragsdatum ?????;

Gesellschaftsdauer/Enddatum ?????;

Firma ?????;

UND ERKLÄRT

dass das Unternehmen ein Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen gemäß Empfehlung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 ist.

die Tätigkeiten, die einem höheren Risiko der mafiosen Infiltration ausgesetzt sind, gemäß Absatz 53 des Art. 1 des Gesetzes Nr. 190/2012 i.g.F., direkt auszuführen und daher gemäß Absatz 52 des Art. 1 des Gesetzes Nr. 190/2012 i.g.F

in die White List der Präfektur/Regierungskommissariat von ????? eingetragen zu sein, mit Ablauf am ?????;

am ????? die Eintragung in die White List der Präfektur/Regierungskommissariat von ????? beantragt zu haben;

dass er/sie in das Antimafia-Register der Auftragsausführenden eingetragen IST, das für die Teilnahme an der Wiederherstellung in den vom Erdbeben 2016 betroffenen Gemeinden eingerichtet wurde (G.D. Nr. 189/2016, Art. 30, Absatz 6, umgewandelt durch Gesetz Nr. 229/2016)."

nicht in der White List eingetragen zu sein und daher die Aktivitäten, auch nur teilweise, die auf die im Absatz 53 des Artikels 1 des Gesetzes Nr. 190 von 2012 aufgeführten zurückzuführen sind (ANAC-Mitteilung des Präsidenten vom 17/1/2023), einem Unterauftragnehmer oder Untervertragspartner zu übertragen, der die Voraussetzung der Eintragung in die White List erfüllt."

(für in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer)

a) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 über 50 Mitarbeiter beschäftigte, und daher verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen;

oder

b) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 NICHT über 50 Mitarbeiter beschäftigte und damit nicht verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46

des GvD 198/2006 zu verfassen; und daher

b1) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches zwischen 15 und 50 (einschließlich) Beschäftigte hat und daher verpflichtet ist, folgende Dokumente zu verfassen und innerhalb von 6 Monaten ab Vertragsabschluss der Vergabestelle zu übermitteln:

gemäß Art. 47, Absatz 3 des Gesetzes 108/2021 einen Bericht über den männlichen und weiblichen Personalstand jeder Berufsgruppe und in Bezug auf den Aufnahmestand, den Ausbildungsstand, der beruflichen Beförderung, des Niveaus, der Wechsel von Laufbahn- oder Qualifikationsstufen und sonstiger Mobilitätsphänomene, der Intervention der Lohnausgleichskasse, der Entlassungen, der Vorruhestandsregelungen und Ruhestandsregelungen sowie der tatsächlich gezahlten Bezüge und diesen Bericht den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der/dem Gleichstellungsrätin/rat der Region/Provinz zu übermitteln;

gemäß Art. 47, Absatz 3-bis des Gesetzes 108/2021 eine Bescheinigung und einen Bericht über die Einhaltung der Bestimmungen zum Recht auf Arbeit der Personen mit Behinderung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12 März 1988, Nr. 68, der auch die Erläuterung eventueller Sanktionen und Maßnahmen enthält, die in den letzten drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen den Auftragnehmer verhängt wurden. Der Bericht ist auch den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen zu übermitteln.

oder

b2) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches weniger als 15 Beschäftigte hat.

oder

(für NICHT in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer))

in Bezug auf die Verpflichtungen hinsichtlich der Chancengleichheit, der Gleichstellung der Altersgruppen und der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang mit öffentlichen Investitionsverfahren, die sich ganz oder teilweise aus den Bestimmungen der Verordnung (EU ) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 und der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 ergeben, dass das Unternehmen die im Herkunftsland geltenden Rechtsvorschriften eingehalten hat

a) wie durch die angemessenen und gleichwertigen Unterlagen nachgewiesen wird, die beigelegt werden;

oder

b) und dass die Dokumente, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, nicht im Herkunftsland ausgestellt werden;

oder

c) und dass die Unterlagen, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, im Herkunftsland nicht alle nach italienischem Recht erforderlichen Angaben enthalten, was aus den beigelegten Unterlagen hervorgeht.

ANMERKUNGEN

?????

Teil III

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN BEI NUTZUNG DER KAPAZITÄTEN DRITTER

nach Art. 104 GvD Nr. 36/2023

ERKLÄRT

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen

folgende besonderen Voraussetzungen NICHT zu erfüllen: ?????;

ERKLÄRT ENTSPRECHEND

dass er gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023, hinsichtlich besagter Voraussetzungen, die Kapazitäten des nachstehend angeführten Unternehmens, welches die Voraussetzungen besitzt, in Anspruch nimmt :

hinsichtlich der Voraussetzungen oder eines Teils der folgenden Voraussetzungen: ?????

das Unternehmen: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (????), Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

gesetzlicher Vertreter ?????;

UND/ODER



ERKLÄRT

Im Fall einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter

dass er beabsichtigt, zur Verbesserung seines Angebots gemäß Art. 104 Absatz 4 GvD Nr. 36/2023 auf Nutzung von Kapazitäten Dritter zurückzugreifen

UND ERKLÄRT FOLGLICH

dass das Unternehmen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 folgende Unternehmen in Anspruch nimmt :

das Unternehmen: ?????,

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????;

gesetzl. Vertreter/in ?????,

(Achtung: Den Gegenstand ? die Sach- und Personalressourcen ? der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter - NICHT angeben, da der Vertrag mit der entsprechenden Angabe im Umschlag B vorgelegt werden muss).

In beiden Fällen erklärt

dass gemäß Art. 104 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023, im Falle, dass der Vertrag für die Nutzung von Kapazitäten Dritter mit dem Hilfsunternehmen, das über eine Genehmigung oder andere erforderliche Qualifikation gemäß Artikel 100 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 für die Teilnahme am Vergabeverfahren verfügt, oder mit einem Subjekt, das über die für die Ausführung der Auftragsleistung erforderlichen Studien- oder Berufstitel verfügt, abgeschlossen wird, dann werden Dienstleistungen direkt vom Hilfsunternehmen ausgeführt werden.

und dass, falls die Voraussetzungen, welche in Anspruch genommen werde, im Sinne des Art. 104 GvD Nr. 36/2023 die Kriterien für die Angabe der Studien- und Berufstitel der Anlage XVII, Teil II, Buchstabe f) oder die sachdienliche Berufserfahrung betreffen, die Subjekte, deren Kapazitäten genutzt werden, direkt die Leistungen ausführen, für die jene Fähigkeiten erforderlich sind.

Die Daten aller etwaigen Hilfsunternehmen und die entsprechenden von der Nutzung der Kapazitäten Dritter betroffenen Anforderungen angeben: ?????

UND LEGT folgende Dokumentation bei

die Anlagen A1-ter, in der der Hilfsunternehmen entsprechenden Anzahl, auch wenn es sich um zum Konzern gehörende Unternehmen handelt, mit der vom Hilfsunternehmen unterzeichneten Erklärung, dass sie über die technischen Voraussetzungen und Mittel verfügen, die Gegenstand der Inanspruchnahme sind, sowie die vom Hilfsunternehmen unterzeichnete Erklärung, mit welchem sich es sich gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer und gegenüber der Vergabestelle dazu verpflichtet, für die gesamte Auftragsdauer die notwendigen Ressourcen, die dem Wettbewerbsteilnehmer fehlen, zur Verfügung zu stellen;

EEE, unterzeichnet von dem/den Hilfsunternehmen;

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten auf die besonderen Anforderungen (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) - Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter (NUR IM UMSCHLAG B - TECHNISCHEN ANGEBOT):

den Vertrag über die Nutzung der Kapazitäten Dritter in Original oder als beglaubigte Kopie, in welchem sich das Hilfsunternehmen gegenüber dem Teilnehmer verpflichtet, die Kapazitäten bereitzustellen und die notwendigen Ressourcen für die gesamte Dauer des Auftrags zur Verfügung zu stellen.

die weiteren in Art. 104 GvD Nr. 36/2023 und den Ausschreibungsunterlagen vorgeschriebenen Dokumente;

ANMERKUNGEN

?????

#### Teil IV

#### ETWAIGE ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG GEMÄSS KONKURSRECHT

(Nur dann auszufüllen, wenn der Wirtschaftsteilnehmer ein Einzelunternehmen ist. Bei Bietergemeinschaften, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken kann das federführende Unternehmen bei sonstigem Ausschluss nicht zu einem Ausgleich mit Unternehmensfortführung zugelassen werden bzw. einen Rekurs auf Zulassung zum Ausgleich mit Unternehmensfortführung hinterlegen)

#### ERKLÄRT

##### 1. HYPOTHESE

dass er sich im Zeitraum zwischen Hinterlegung des Antrags auf Zulassung zum Ausgleich mit Unternehmensfortführung bzw. zum Ausgleich gemäß Art. 44 des Krisen- und Insolvenzcodex (CCI) (geändert durch Art. 12 Absatz 4 des GvD Nr. 83 vom 17 Juni 2022) und der Hinterlegung des Eröffnungsdekrets gemäß Art. 47 des CCI hinterlegt er/sie Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an Verfahren für die Vergabe öffentlicher Verträge,

hinterlegt er/sie einen Bericht eines Experten, der die Anforderungen von Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzesvertretendes Dekrets erfüllt und die Einhaltung des Plans und der voraussichtlichen Fähigkeit zur Vertragserfüllung bescheinigt (Art. 95 Absatz 4 des CCI).

##### 2. HYPOTHESE

dass das Unternehmen gemäß Art. 47 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F) zum Verfahren für den Ausgleich mit Unternehmensfortführung gemäß Art. 44 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F) mit Dekret des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zugelassen wurde. Er hinterlegt:

Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an Verfahren für die Vergabe öffentlicher Verträge.

einen Bericht eines Experten welcher die Anforderungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzvertretendes Dekrets besitzt, in welchem die Übereinstimmung mit dem Plan und eine angemessene Fähigkeit zur Vertragserfüllung bescheinigt wird (Art. 95 Absatz 4 des CCI);

Teil V

## WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUR ZULASSUNG ZUM WETTBEWERB

(für alle Arten von Bietern, die am Wettbewerb teilnehmen)

Er/Sie

### ERKLÄRT

nicht in Kenntnis über eventueller Hinderungsgründe gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 hinsichtlich der in dieser Bestimmung genannten Subjekte zu sein;

im Besitz der gegebenenfalls in den Ausschreibungsbedingungen geforderten besonderen Anforderungen zu sein, mit Ausnahme der etwaigen Erklärung in Abschnitt IV (Nutzung der Kapazitäten Dritter);

dass er/sie sich verpflichtet, bei Ausübung des Zugangsrechts gemäß Artt. 35 und 36 GvD Nr. 36/2023 die Dokumente und Daten jedweder Natur nicht zu verbreiten und die Dokumente ausschließlich zum Schutze seiner/ihrer rechtlichen Interessen im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens zu verwenden;

die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE zu erteilen, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung von Seiten der Vergabestelle und/oder der auftraggebenden Körperschaft, des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die dort vorgesehenen weiteren Zwecke;

dass eines oder mehrere laut Ausschreibungsbedingungen zugelassene Rechtssubjekte sich am Ausführungsort der Leistungen eingefunden haben und somit dass er/sie sämtliche allgemeine und besondere Umstände kennt, die sich auf die Preisbestimmung und auf die Vertragsbedingungen ausgewirkt haben können und die sich auf die Durchführung der Leistungen auswirken können, und dass er/sie folglich die Leistungen als durchführbar, die Planungsunterlagen als angemessen und die Preise insgesamt als rentabel eingestuft hat, so dass diese Preise den angebotenen Betrag oder Abschlag, der fix und unveränderlich ist, erlauben;

dass der wirtschaftliche Wert des Angebots gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 angemessen ist;

sich zu verpflichten:

- im Einklang mit den im Angebot eingegangenen Verpflichtungen, die Beschäftigungsstabilität des eingesetzten Personals zu gewährleisten;

- die in der Bekanntmachung enthaltenen Maßnahmen um die Chancengleichheit zwischen den Generationen, die Gleichstellung der Geschlechter und die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligung zu gewährleisten, einzuhalten;
- für das eigene Personal den in der Bekanntmachung angegebenen gesamtstaatlichen und lokalen Kollektivvertrag anzuwenden oder alternativ, einen gesamtstaatlichen oder lokalen Kollektivvertrag anzuwenden, welcher dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung gewährleistet;
- sicherzustellen, dass dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung, die für das eigene Personal angewandt wird, auch für das Personal der Unterauftragnehmer angewandt wird.

(falls zutreffend) gemäß Gesetz 190/2012 erklärt, in die Liste der Auftragsausführenden von Arbeiten, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), eingetragen zu sein oder erklärt, einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Lieferanten, Dienstleister und Auftragsausführenden, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), gestellt zu haben oder in das Antimafia-Register der Auftragsausführenden eingetragen ist, das für die Teilnahme an der Wiederherstellung in den vom Erdbeben 2016 betroffenen Gemeinden eingerichtet wurde (G.D. Nr. 189/2016, Art. 30, Absatz 6, umgewandelt durch Gesetz Nr. 229/2016);

(falls zutreffend) und sich verpflichten die Vorschriften in Bezug auf den sogenannte Punkteführerschein gemäß Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 81/2008, dem Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 18. September 2024, Nr. 132 und dem Rundschreiben der INL Nr. 4 vom 23.09.2024 (Qualifikationssystem für Unternehmen und Selbständige durch Kredite) einzuhalten;

(falls zutreffend) sich der Verpflichtung bewusst zu sein, einen Unterauftragnehmer auszuwählen, der die Voraussetzung der Eintragung in die White List erfüllt, falls die Aktivitäten, die Gegenstand des Vergabeverfahrens sind, auch nur teilweise auf die im Absatz 53 des Artikels 1 des Gesetzes Nr. 190 von 2012 aufgeführten zurückzuführen sind (ANAC Mitteilung des Präsidenten vom 17/1/2023).

(evtl. bei Unternehmen, die ihren Sitz und ihre feste Niederlassung nicht in Italien haben) dass das Unternehmen die geltenden, darauf anwendbare Steuervorschriften einhält;

dass er/sie Kenntnis über die Verpflichtungen hat, die aus dem von der Vergabestelle Verhaltenskodex hervorgehen, und dass er/sie sich bei Zuschlagserteilung verpflichtet, diesen bei sonstiger Vertragsaufhebung einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass er von den eigenen Mitarbeitern eingehalten wird;

dass er/sie bei der Ausarbeitung des Angebots die am Ausführungsort geltenden Verpflichtungen laut Vorschriften zur Sicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, Vor- und Fürsorge beachtet hat;

dass er/sie im Zusammenhang mit der gegenständlichen Ausschreibung keine gesetzlich untersagten, wettbewerbs- und marktbeschränkenden Praktiken und/oder Vereinbarungen im Lauf hat;

dass er/sie den Inhalt des Vertragsentwurfs bzw. technischen Leistungsverzeichnisses und der darin angeführten Dokumente, der Bekanntmachung, der Ausschreibungsbedingungen und deren Anlagen, der im Laufe des Ausschreibungsverfahrens übermittelten Richtigstellungen und Erläuterungen, veröffentlicht auf der Webseite <http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/> der Autonomen Provinz Bozen, ohne Ausnahmen und Vorbehalte annimmt;

dass er/sie bei der Erstellung des Angebots etwaige Erhöhungen durch Preisanstiege während der Ausführung der vertraglichen Leistungen berücksichtigt hat und im Vorhinein auf sämtliche diesbezügliche Maßnahmen oder Einwände verzichtet, vorbehaltlich der Bestimmungen der Preisrevisionsklausel;

dass dieser Vertragsabschluss ohne Vermittlung oder Mitwirkung Dritter zustande gekommen ist;

dass er/sie niemandem direkt oder mittels Dritter, einschließlich abhängiger oder verbundener Unternehmen, Geldsummen oder anderen Nutzen für Vermittlungen o.ä. ausbezahlt oder versprochen hat, um den Vertragsabschluss in irgendeiner Form zu vereinfachen;

dass er/sie sich zu verpflichten, unter keinem Rechtstitel Geldsummen oder anderen Nutzen zu leisten, um die Vertragsausführung und/oder -gebarung mit Bezug auf die damit eingegangenen Verpflichtungen einfacher oder günstiger zu machen, noch in irgendeiner Form darauf ausgerichtete Handlungen zu vollziehen;

dass er/sie gemäß Art. 53 Abs. 16/ter GvD Nr. 165/2001 keine Personen eingestellt hat, die Bedienstete mit Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnissen für öffentliche Verwaltungen in den letzten drei Dienstjahren nach Art. 1 Abs. 2 ebd. waren: diese dürfen in den drei Jahren nach der Beendigung des öffentlichen Arbeitsverhältnisses keine Arbeits- oder Berufstätigkeiten für private Rechtssubjekte ausüben, an welche die Handlungen der öffentlichen Verwaltung aufgrund ebendieser Befugnisse gerichtet waren. Die in Verletzung des genannten Art. 53 Abs. 16/ter abgeschlossenen Verträge und erteilten Aufträge sind nichtig, und es ist den privaten Rechtssubjekten, die sie abgeschlossen haben bzw. an welche sie vergeben wurden, untersagt, in den folgenden drei Jahren mit den öffentlichen Verwaltungen Verträge abzuschließen, mit der Verpflichtung, evtl. hierfür bezogene, festgestellte Vergütungen zurückzuerstatten;

dass er/sie sich darüber bewusst ist, dass im Falle der Zuschlagserteilung, sollte festgestellt werden, dass die abgegebenen Erklärungen bzw. die vorgelegten Unterlagen nicht der Wahrheit entsprechen, die Gesellschaft aus der Ausschreibung ausgeschlossen oder die Zuschlagserteilung aufgehoben und/oder widerrufen wird und der Vertrag von Rechts wegen gemäß Art. 1456 ZGB von der Verwaltung aufgehoben wird;

dass er/sie sich zu verpflichten, die Vergabestelle über alle eintretenden Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Betriebsstruktur, technischen und verwaltungstechnischen Dienste sowie Änderungen zu den Unterauftragnehmern unverzüglich zu unterrichten;

(gegebenenfalls) dass er/sie die Risikobewertung zur eigenen Aktivität vorgenommen und ein Dokument der Risikobewertung gemäß Art. 28 GvD Nr. 81/2008 abgefasst hat; dass er aufgrund der Risikobewertung alle Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen und sich mit den notwendigen Mitteln und mit der Ausrüstung zur Unfallverhütung ausgestattet hat;

(gegebenenfalls) dass er/sie den Leiter des Arbeitsschutzdienstes ernannt hat;

dass er/sie (wenn vorgesehen) den Betriebsarzt ernannt und mit der Gesundheitsüberwachung betraut hat;

dass die Arbeitnehmer (wenn sie der Gesundheitsüberwachung unterliegen) vom zuständigen Arzt für geeignet befunden wurden, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die gesundheitliche Eignung für die Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie für die Information und Ausbildung der Arbeitnehmer gesorgt hat bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die erforderliche Ausbildung im Bereich Sicherheit zur Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie den Arbeitnehmern die persönlichen Schutzausrüstungen gemäß obiger Risikobewertung zur Verfügung gestellt hat, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter über die persönlichen Schutzausrüstungen zur Ausführung der Leistung verfügt;

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Verpflichtungen gemäß Gesetz 68 vom 12. März 1999 erfüllt zu haben.

dass keine Unregelmäßigkeiten bei der Übermittlung des Gleichstellungsberichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals an die ausschreibenden Stellen gemäß Artikel 47 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 6, letzter Satz, des Gesetzes Nr. 108/2021 bestehen;

sich zu verpflichten, einen Anteil von 30 Prozent oder einen anderen in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Anteil der für die Vertragsausführung erforderlichen Einstellungen für die Beschäftigung von Jugendlichen und Frauen zu garantieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die spezifischen Verpflichtungen, die Umwelt nicht erheblich zu schädigen, einzuhalten sog. ?Do No Significant HARM (DNSH)? und die Unterlagen zum Nachweis der Konformität, gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften und den Ausschreibungsbestimmungen, vorzulegen;

#### ANMERKUNGEN

?????

Der gesetzliche Vertreter/der bevollmächtigte Vertreter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

#### DATENSCHUTZHINWEIS

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist den Auftrag gebende Körperschaft (siehe Ausschreibungsbedingungen).

Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO ist Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen, E-Mail: [info@siag.it](mailto:info@siag.it); PEC: [siag@legalmail.it](mailto:siag@legalmail.it).

Der gesetzliche Vertreter von Südtiroler Informatik AG ist der Präsident Dott. Johannes Schneebacher.

Unter-Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28, Abs. 4 DSGVO sind Drittanbieter von Dienstleistungen für Südtiroler Informatik AG mit Aufgaben zur operativen Abwicklung bezüglich des Ausschreibungsverfahrens, oder jedenfalls solche, welche vertraglich an sie gebunden sind, und zwar ausschließlich zum unten angeführten Zweck.

Datenschutzbeauftragter (DSB): E-Mail: [dpo@siag.it](mailto:dpo@siag.it)

Herkunft der Daten: Die Daten werden beim Interessierten (Mitbewerber) gesammelt und in Archiven, Registern, Listen und Verzeichnissen von öffentlichen Rechtsträgern im Sinne der Rechtsvorschrift aufbewahrt.

Kategorie der Daten: Die eingehobenen Daten sind: Identifizierungsdaten und gerichtliche Daten (bezüglich Verurteilungen, Strafen und jedenfalls Maßnahmen infolge von Vergehen straf-, bürger-, verwaltungs-, sozial-, beitrags-, und steuerrechtlicher Natur im Sinne des Art. 80 GVD Nr. 50/2016). Besagte Datenverarbeitung ist insbesondere zum Zweck der korrekten Ausführung des Ausschreibungsverfahrens notwendig. Im Falle der fehlenden Übermittlung kann das Verfahren nicht vollendet werden.

Zweck und Art der Verarbeitung:

Die übermittelten Daten werden von der AOV, auch in elektronischer Form, für die Erfüllung von bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen, welche durch die Rechtsvorschriften im Bereich Ausschreibungen und öffentlichem Vertragswesen entstehen, einzig für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, sowie den damit verbundenen und sich ergebenden Tätigkeiten, gesammelt und verarbeitet.

Die Verarbeitung der gerichtlichen Daten erfolgt ausschließlich für die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen, gemäß den anwendbaren, geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Garanten zum Schutz personenbezogener Daten ausgestellt. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Die Verweigerung kann die Durchführung des entsprechenden Untersuchungsverfahrens verhindern.

Mitteilung und Datenempfänger:

Die gesammelten Daten können ferner folgenden Subjekten mitgeteilt werden:

- den zur Verarbeitung beauftragten Subjekten, die aus verschiedenen Gründen im Auftrag der Südtiroler Informatik AG arbeiten und denen schriftlich die entsprechenden Anweisungen zur berechtigten Verarbeitung der Daten erteilt wurde;
- anderen öffentlichen Verwaltungen und Behörden, denen die Daten im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden können;
- anderen Bietern, die Anfrage um Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen stellen, gemäß den Modalitäten und im Rahmen dessen, was in diesem Bereich von den geltenden Bestimmungen vorgesehen ist;
- externen Subjekten, deren Namen den Interessierten zur Verfügung stehen, da sie Teil der Bewertungskommissionen sind, die von Mal zu Mal gebildet werden;
- Rechtsanwälten, welche mit der Verteidigung der Südtiroler Informatik AG vor Gericht beauftragt sind.

Auf jeden Fall kann die Übermittlung von persönlichen Daten, mit Ausnahme der sensiblen und gerichtlichen Daten, von der Südtiroler Informatik AG im Sinne der Verordnung EU/2016/679 (DSGVO) durchgeführt werden.



Die Daten werden in keiner Weise nach Außen übermittelt und mitgeteilt und werden in keiner Weise verbreitet und an nicht autorisierte Subjekte mitgeteilt.

Eine eventuelle Übertragung personen-bezogener Daten in Länder außerhalb der EU oder an internationale Organisationen, die im Rahmen der Verarbeitung für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich sein kann, erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 46 und 47 der Allgemeinen Verordnung 2016/679".

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die übermittelten Daten werden für die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Dauer aufbewahrt.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen hat die betroffene Person, auf Antrag, jederzeit das Recht, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang ? diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist ? eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Der gesetzliche Vertreter / Prokurist

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)